

개선 요구 및 권고

제 목 진료비 미환불금(선수금) 관리 및 잡이익 회계처리에 관한 사항

소 관 기 관 ○●○○○○병원

조 치 기 관 □□□□실, ○●○○○○병원

내 용

1. 업무개요

○●○○○○병원에서는 진료·검사 예약 취소, 환자 자격 변동 등의 사유로 진료비 환불 사유가 발생할 경우, 환자가 기납부한 금액(선수금)을 대장으로 관리하고 이를 환자 본인 또는 보호자에게 신속하고 정확하게 반환하는 업무를 수행하고 있다.

또한, 미환불금이 발생할 경우 해당 금액과 수령 방법 등을 휴대전화 문자(SMS) 등을 통해 선제적으로 안내하며, 장기간 환불 청구가 이루어지지 않은 미환불금에 대해서는 소멸시효 완성 여부 등을 점검한 후 병원의 수익(잡이익)으로 대체하는 결산 업무를 수행한다. 이러한 '진료비 미환불금(선수금) 관리 및 회계처리 절차'는 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 진료비 미환불금(선수금) 관리 및 회계처리 절차

구분	세부 내용

2. 관계법령 및 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제3조(자율적 운영의 보장)에 따른 책임경영체계 확립 및 동법 제35조(이사와 감사의 책임 등)에 따라 공공기관은 예산을 집행하고 자산을 관리함에 있어 상법상 충실의무에 준하는 객관적이고 투명한 회계 처리 원칙을 준수하여야 한다.

또한, 공단 「진료비 환불업무 처리지침」 제4조(업무처리 기준) 제3항은 검사예약 취소 등의 사유로 미환불금(선수금)이 발생한 경우 환자 또는 보호자에게 *회 이상 휴대전화 문자(SMS) 등의 방법으로 통보하여 환불을 안내할 의무를 명시하고 있으며, 같은 조 제5항은 해당 미환불금의 소멸시효를 일반채권 기준인 **년(「민법」 제162조)으로 규정하고 있다.

따라서, ○●○○○○병원은 관련 법령 및 공단 지침에 따라 미환불금에 대한 사전 환불 안내 의무를 철저히 이행하고, 적법한 요건과 절차를 갖추어 투명하게 회계 처리를 수행하여야 할 책임이 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○●○○○○부에서는 선수금 □□와 관련하여 법률자문을 의뢰한 결과(○○○○부-****, 20**.**.*)에 따르면, 진료 예약금 반환청구권은 「민법」 제163조 제2호에 따른 ‘*년의 단기소멸시효 적용’이 타당하나, 시효가 완성된 이후라도 환자의 요청에 따라 환불하는 것은 「민법」 제184조 제1항에 따른 ‘시효 이익의 포기’로서 유효한 변제에 해당한다는 의견이 제시되었다.

아울러, 동 자문에서는 △△△△이 공적인 의료 서비스를 제공하는 기관으로서 대국민 신뢰도 유지가 중요한 점을 고려할 때, 잡수입으로 회계처리한 미환불금이라도 내부기준에 따라 환불을 진행하는 것은 경○○의 합리적 판단 범위 내에 있어 업무상 배임 등 법적 책임 발생 가능성이 낮다고 명시하였다.

이에 따라, ○○ △△△△부는 지침(**년)과 법률자문(*년) 간의 소멸시효 충돌을 해소하기 위해 관련 규정을 선제적으로 정비하여야 했으며, ○○○○병원은 미환불금을 병원의 수익(잡이익)으로 결산 대체하더라도, 향후 환자의 반환 요구 시 즉각적인 환불이 가능하도록 지속적이고 정확한 '선수금 관리대장'을 비치하고, 지침에 규정된 사전 환불 안내(SMS 통보 등) 의무를 철저히 이행하여 투명한 회계 관리와 환자 권리 보호에 만전을 기하여야 했다.

그러나, ○○ △△△△부는 미환불금을 잡이익으로 처리하기에 앞서 현행 지침상 소멸시효(**년) 규정을 개정하고, 일선 병원에 적법한 환자 미환불금 안내를 지시하였어야 하나, 적법한 내부 규정 정비 없이 법률자문 결과(소멸시효 *년)만을 근거로 20**년 *월 *일 자 「진료비 환불업무 회계처리 및 관리 철저(△△△△-**호)」 공문을 통해 장기 미환급금의 일괄 잡이익 처리를 지시하였다.

이 과정에서 ○○○○병원은 지난 20**년 종합감사에서 '선수금 관리 부적정' 처분을 받은 이력이 있음에도 불구하고, 20**년 이전까지 미환불금을 추적·관리할 '선수금 관리대장' 조차 비치하지 않아 환자별 통보가 원천적으로 불가능한 상태였다.

그럼에도, 환불 안내 주관부서(□□□□)를 통한 개별 통보 절차를 전면 누락한 채, ○○ 공문 시행 직후인 20**년 *월 *일 △△부 △△과를 통해 아래 [표 2]과 같이 20**년부터 20**년까지 누적된 미환불금 총 **,***건(***,***천 원)에 대한 잡이익 대체 결의를 실행하였다.

[표 2] 20**~20**년 ○○○○병원 선수금(예약금 등) 상세 명세서

(단위: 건/천 원)

특히, 해당 선수금의 잡이익 전환은 규정에 따른 환자 안내 등 절차적 요건이 선행된 후 이루어져야 함에도 불구하고, ○○○○병원은 20**년도 재무 결산에 해당 금액을 병원 수익으로 반영하기 위하여 20**년 *월 *일에 작성된 전표의 회계일자를 20**년 **월 **일로 임의 소급 적용하여 20**년도 결산 수익에 편입시킨 사실이 확인되었다.

아울러, 선수금 관리대장이 작성된 20**년 이후의 실태를 확인한 결과, 아래 [표 3]과 같이 20**~20**년 미환불 대상자 총 **,***건 중 실제 환불 조치가 완료된 건은 단 *건(*.**)에 불과하며, 안내 문자 발송 역시 ***건(*.**)에 그치는 등 실질적인 환불 관리 절차가 전혀 이행되지 아니하였다.

[표 3] 20**~20**년 ㉠㉡㉢㉣병원 미환불 대상자 명단 조치 분류내역

(단위: 건/천 원)

결과적으로, ㉠㉡ ㉢㉣부는 지침 정비 없이 현행 규정과 상충되는 수익 처리 지시를 하였고, ㉠㉡㉢㉣병원은 환자 통보 의무를 이행하지 않은 채 전표 일자를 소급 하여 거액의 결산 수익을 편입시켰으며, 최근 발생한 미환불금에 대해서도 규정된 환불 조치를 태만히 하였다. 이는 상법상 충실의무에 준하는 공공기관의 객관적이고 투명한 회계 및 자산 관리 원칙을 정면으로 위배한 것이다.

관계기관 의견

㉠㉡㉢㉣병원은 별도의 의견을 제시하지 아니고 감사 의견을 수용하였다.

조치할 사항

㉢㉣㉤㉥는

미환불금 소멸시효 규정과 관련 법령 해석 간의 충돌 소지를 해소하고 각 ㉦㉦ ㉦㉦의 적법한 회계처리를 지원할 수 있도록 「진료비 환불업무 처리지침」의 해당 조항을 합리적으로 개정하시기 바랍니다. (개선)

●●●●●●●●●●은

규정에 따른 환자 통보 절차를 누락한 채 잡이익으로 일괄 처리된 미환불금에 대하여, 환자별 내역을 식별할 수 있는 ‘미환불금(선수금) 관리대장’을 즉각 정비·비치하고, 선제적으로 환자에게 미환불 사실을 알릴 수 있도록 구체적인 환자 안내 방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다. (권고)